

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

ОТЧЁТ

по теме:

**«Коммерческое использование
объектов промышленной собственности»**

Вариант 4

Выполнил: Сечейко Н.В.
Проверил: Каршакевич В.М.

г. Минск 2026

Цель занятия

Получение практических навыков расчета пошлин, подлежащих уплате в Республике Беларусь за патентование и поддержание в силе патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Исходные данные для расчетов

Размер одной базовой величины на дату осуществления платежа составляет 40,0 белорусских рублей. Для всех расчетов используется соотношение: 1 БВ = 40,0 руб..

Условия заданий и расчеты

Задание 1

Условие: Подано ходатайство о проведении патентной экспертизы заявки в отношении одного изобретения, формула которого содержит 14 зависимых пунктов. В каком размере взимается пошлина?

Объяснение и расчет: Согласно установленным тарифам (таблица 1, пункт 6), за проведение патентной экспертизы заявки на выдачу патента на одно изобретение, содержащее более десяти зависимых пунктов формулы, взимается пошлина в размере 11,9 базовой величины и дополнительно 7 БВ за каждый зависимый пункт формулы свыше десяти. Количество зависимых пунктов формулы свыше десяти: $14 - 10 = 4$. Ставка пошлины: $11,9 + (4 \times 7) = 11,9 + 28 = 39,9$ БВ. Сумма в рублях: $39,9 \times 40,0 = 1596,0$ руб..

Задание 2

Условие: Патентообладатель решил внести дополнительные уточнения в зарегистрированный договор уступки исключительного права. В каком размере взимается пошлина?

Объяснение и расчет: За рассмотрение заявления о внесении изменений в зарегистрированный договор уступки исключительного права взимается пошлина в размере 5 базовых величин и дополнительно 5 БВ за каждый патент или свидетельство. Для одного договора, содержащего один объект интеллектуальной собственности, расчет выглядит следующим образом: Ставка пошлины: $5 + 5 = 10$ БВ. Сумма в рублях: $10 \times 40,0 = 400,0$ руб..

Задание 3

Условие: В каком размере взимается пошлина за подачу ходатайства о продлении срока ответа на запрос экспертизы по заявке на промышленный образец, если требуется 4 дополнительных месяца на ответ?

Объяснение и расчет: Согласно тарифной сетке (таблица 4, пункт 4), пошлина за продление срока ответа на запрос экспертизы по заявке на промышленный образец взимается за каждый испрашиваемый месяц продления по дифференцированной ставке:

- до 3 месяцев включительно с даты истечения срока — 0,7 БВ за каждый месяц;
- от 3 до 6 месяцев включительно с даты истечения срока — 1,4 БВ за каждый месяц.

Так как запрашивается 4 месяца продления: за первые 3 месяца пошлина рассчитывается по ставке 0,7 БВ, а за 4-й месяц — по ставке 1,4 БВ. Ставка пошлины: $(3 \times 0,7) + (1 \times 1,4) = 2,1 + 1,4 = 3,5$ БВ. Сумма в рублях: $3,5 \times 40,0 = 140,0$ руб..

Задание 4

Условие: Датой начала действия патента на полезную модель считается 17 июля 2018 г. Патентообладатель предоставил документ об оплате пошлины за действие патента 20 апреля 2020 г. Какую сумму уплатил патентообладатель, чтобы действие его патента было продлено на следующий год при условии наличия своевременных уплат первоначальной и последующих пошлин?

Объяснение и расчет: Определим временные периоды действия патента по годам:

- 1-й год: 17.07.2018 — 16.07.2019;
- 2-й год: 17.07.2019 — 16.07.2020.

Дата предоставления документа об оплате (20 апреля 2020 г.) приходится на течение текущего 2-го года действия патента. Согласно правилам, пошлина за каждый следующий год уплачивается в течение текущего оплаченного года. Следовательно, оплата производится своевременно за следующий, то есть 3-й год действия патента. Согласно таблице 3 (пункт 7), ставка пошлины за поддержание в силе патента на полезную модель за 3-й год составляет 2,1 базовой величины. Ставка пошлины: 2,1 БВ. Сумма в рублях: $2,1 \times 40,0 = 84,0$ руб..

Задание 5

Условие: В каком суммарном размере взимались пошлины за 11 лет действия патента на изобретение исходя из ставок патентных пошлин, представленных в п.1 теоретических сведений, если пошлина за девятый год действия патента была уплачена только во второй половине девятого года?

Объяснение и расчет: В соответствии с таблицей 2, пошлины за поддержание в силе патента на изобретение по годам распределяются следующим образом:

- 1 и 2 годы: по 0 БВ;
- 3 и 4 годы: по 2,45 БВ в год ($2 \times 2,45 = 4,9$ БВ);
- 5 и 6 годы: по 3,5 БВ в год ($2 \times 3,5 = 7,0$ БВ);
- 7 и 8 годы: по 4,9 БВ в год ($2 \times 4,9 = 9,8$ БВ);
- 9 и 10 годы: по 5,95 БВ в год;
- 11 год: 7,0 БВ.

По условию задачи, пошлина за 9-й год была уплачена во второй половине 9-го года. Согласно правилам, патентная пошлина может быть уплачена в течение 6 месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года (первая половина года) с увеличением ставки на 50%. Поскольку оплата произошла во второй половине года, данный 6-месячный срок был пропущен, действие патента прекратилось, и потребовалось восстановление патента. Пошлина за восстановление действия патента на изобретение составляет 9,45 БВ (таблица 1, пункт 17). Таким образом, за 9-й год уплачивается базовая ставка года и пошлина за восстановление: $5,95 + 9,45 = 15,4$ БВ. Остальные года оплачивались своевременно. Суммируем пошлины за все 11 лет: Суммарная ставка: $0 + 0 + 4,9 + 7,0 + 9,8 + (5,95 + 9,45) + 5,95 + 7,0 = 50,05$ БВ. Сумма в рублях: $50,05 \times 40,0 = 2002,0$ руб..